

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра трудового права и права социального обеспечения

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА
РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОРПОРАЦИЙ**

Б1.В.ДВ.02.02

год набора – 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль):	Корпоративное право
Формы обучения:	очная, очно-заочная, заочная
Квалификация:	магистр

Программа утверждена на заседании кафедры трудового права и права социального обеспечения от «03» апреля 2025 года, протокол № 12.

Автор:

Андреев А.А., кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Андреев А.А.

Особенности регулирования труда руководителей корпораций/
Андреев А.А. - М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Особенности регулирования труда руководителей корпораций» является подготовка обучающегося, обладающего набором компетенций, включающих знание, понимание и навыки в области регулирования труда руководителей корпораций, способного к творческому и самостоятельному осмыслению и практическому применению полученных знаний в своей профессиональной деятельности.

Для достижения поставленной цели на основе изучения содержания и практики применения Конституции Российской Федерации, федеральных законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (в том числе актов министерств и ведомств), коллективных договоров, социально-партнерских соглашений и локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, необходимо решать следующие задачи:

- формирование у обучающихся глубоко осознанного, опирающегося на научно обоснованные концепции и доктрины представления о регулировании труда руководителей корпораций;
- формирование практических навыков решения вопросов, связанных с организацией труда руководителей корпораций;
- формирование навыков правотворческой деятельности по разработке и применения локальных нормативных актов работодателя в корпорациях.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Особенности регулирования труда руководителей корпораций» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Б1.В.ДВ основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины (модуля) дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины (модуля), необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами (модулями) программы, такими как: «Правовое обеспечение корпоративного управления и контроля в коммерческих корпорациях», «Организационно-правовые модели некоммерческих корпораций» и др.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.

Профессиональные компетенции:

ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права.

ПК-4 Способен оказывать юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности.

№ п.п	Название раздела (темы) дисциплины (модуля)	Коды формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
1.	Трудовой договор с руководителем корпорации, его содержание, особенности заключения и расторжения	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права.	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними. ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению. ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников. ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов. ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области. ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер

			правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права.
2.	Особенности рабочего времени и времени отдыха руководителей корпорации. Особенности оплаты их труда	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права.	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права.
3.	Ответственность руководителей корпораций	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права.	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права.
4.	Особенности рассмотрения трудовых споров с руководителями корпораций	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; ПК-4 Способен оказывать	ИУК 1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними. ИУК 1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению. ИУК 1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных источников.

		юридическую помощь гражданам, организациям, иным субъектам в конкретных сферах юридической деятельности	ИУК 1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов. ИУК 1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки современных концепций философского и социального характера в своей предметной области ИПК 4.1 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ИПК 4.2 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ИПК 4.3 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг
--	--	---	---

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

знать:

особенности рабочего времени и времени отдыха руководителей корпорации и оплаты их труда;

особенности рассмотрения трудовых споров с руководителями корпораций.

уметь:

оперировать изученными юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты, относящиеся к теме, и возникающие в связи с ними правовые отношения;

анализировать, толковать и правильно применять изученные правовые нормы и научные труды.

владеть:

навыками поиска источников, требующихся для решения практических ситуаций;

навыками научной работы, в том числе подготовки эссе, докладов, юридических заключений, рецензий, а также написания статей по актуальным вопросам применения трудового законодательства.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., 108 академических часов.
Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематические планы

2.1.3. Тематический план для очной формы обучения

№	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Курс	Виды образовательной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	Лаб. раб	Практические занятия	СР		
1.	Трудовой договор с руководителем корпорации, его содержание, особенности заключения и расторжения	2	2		4	38	Дискуссия	Эссе, доклады
2.	Особенности рабочего времени и времени отдыха руководителей корпорации. Особенности оплаты их труда.				4	18	Дискуссия	Эссе, доклады
3.	Ответственность руководителей корпораций.				2	18	Дискуссия	Эссе, доклады
4.	Особенности рассмотрения трудовых споров с руководителями корпораций			2	2	18	Дискуссия	Эссе, доклады
	ИТОГО		2	2	12	92		Зачет

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Курс	Виды образовательной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	Лаб. раб	Практические занятия	СР		
1.	Трудовой договор с руководителем корпорации, его содержание, особенности заключения и расторжения	2	2		4	40	Дискуссия	Эссе, доклады

2.	Особенности рабочего времени и времени отдыха руководителей корпорации. Особенности оплаты их труда.			2	18	Дискуссия	Эссе, доклады
3.	Ответственность руководителей корпораций.			2	18	Дискуссия	Эссе, доклады
4.	Особенности рассмотрения трудовых споров с руководителями корпораций		2	2	18	Дискуссия	Эссе, доклады
ИТОГО			2	2	10	94	Зачет

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Курс	Виды образовательной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	Лаб. раб	Практические занятия	СР		
1.	Трудовой договор с руководителем корпорации, его содержание, особенности заключения и расторжения	2	2		2	38	Дискуссия	Эссе, доклады
2.	Особенности рабочего времени и времени отдыха руководителей корпорации. Особенности оплаты их труда				2	18	Дискуссия	Эссе, доклады
3.	Ответственность руководителей корпораций				2	18	Дискуссия	Эссе, доклады
4.	Особенности рассмотрения трудовых споров с руководителями корпораций			2	2	18	Дискуссия	Эссе, доклады
ИТОГО			2	2	8	92		Зачет – 4 ак.ч.

2.2. Занятия лекционного типа

Тема 1. Трудовой договор с руководителем корпорации, его содержание, особенности заключения и расторжения.

1. Особенности правового статуса руководителя и коллегиального исполнительного органа корпорации. Соотношение трудового и гражданского законодательства в регулировании правового статуса руководителя корпорации.

2. Особенности заключения трудового договора с руководителем корпорации.

3. Содержание трудового договора с руководителем корпорации.

4. Работа руководителя корпорации по совместительству.

5. Особенности правоприменения общих оснований прекращения трудового договора с руководителем корпорации.

6. Дополнительные основания для прекращения трудового договора с руководителем корпорации.

Задания для подготовки к лекции

Ознакомление с программой, в которой содержатся указания на необходимое использование специальной литературы, нормативно-правовых актов и судебной практики.

2.3. Занятия семинарского типа

Практические занятия проводятся путем закрепления теоретических вопросов, рассмотренных на лекциях, с целью будущего возможного применения этих знаний в практической работе обучающегося. Планы практических (семинарских) занятий являются базовыми (минимальными). Преподаватель может увеличить количество вопросов по каждой теме. Он вправе также поручить обучающимся подготовку рефератов, докладов, устраивать диспуты для более подробного освещения какой-либо проблемы.

Тема 1. Трудовой договор с руководителем корпорации, его содержание, особенности заключения и расторжения.

1. Особенности правового статуса руководителя и коллегиального исполнительного органа корпорации. Соотношение трудового и гражданского законодательства в регулировании правового статуса руководителя корпорации.

2. Особенности заключения трудового договора с руководителем корпорации.

3. Содержание трудового договора с руководителем корпорации.

4. Работа руководителя корпорации по совместительству.

5. Особенности правоприменения общих оснований прекращения трудового договора с руководителем корпорации.

6. Дополнительные основания для прекращения трудового договора с руководителем корпорации.

Тема 2. Особенности рабочего времени и времени отдыха руководителей корпорации. Особенности оплаты их труда.

1. Особенности правового регулирования рабочего времени.
2. Особенности в правовом регулировании времени отдыха.
3. Оплата труда руководителей корпораций.
4. Компенсационные и стимулирующие выплаты в системе оплаты труда руководителя корпорации.

Тема 3. Ответственность руководителей корпораций

1. Понятие и виды ответственности по нормам трудового права.
2. Особенности в правовом регулировании дисциплинарной и материальной ответственности руководителей корпораций.
3. Ответственность руководителей корпораций по нормам гражданского, административного и уголовного права.

Тема 4. Особенности рассмотрения трудовых споров с руководителями корпораций

1. Определение подсудности трудовых споров с участием руководителя корпорации.
2. Проблемы применения гражданского права при рассмотрении споров с участием руководителя корпорации.
3. Особенности рассмотрения трудовых споров с руководителем корпорации, членами коллегиального исполнительного органа корпорации о восстановлении на работе.

Лабораторный практикум

Задание – составление юридического документа

1. Подготовьте локальный нормативный акт о стимулирующих выплатах руководителя корпорации.
2. Подготовьте локальный нормативный акт о процедуре одобрения выплат стимулирующего характера руководителю корпорации.
3. Подготовьте проект трудового договора с руководителем корпорации с включением в него дополнительных оснований для прекращения трудовых отношений.

Краткое описание подходов и задания для подготовки к практическому занятию по всем формам обучения

Каждая тема семинарского (практического) занятия содержит вопросы для изучения и задачи для предварительной подготовки, которые по указанию

преподавателя необходимо решить к семинарскому занятию. Начинать подготовку к последнему следует с внимательного изучения текста лекции, методических указаний, соответствующего раздела учебника и специальной литературы. Рекомендуем использовать комментарии к Трудовому кодексу, тематические журналы. Для более глубокого усвоения основ трудового права как науки, развития навыков юридического мышления необходимо изучение классических монографий, в том числе советского периода.

Кроме задач, некоторые темы содержат задания (проанализировать правовые нормы, разработать проект локального нормативного акта и др.), цель которых - углубленное изучение нормативного материала и комментариев к нему, практическое применение полученных знаний.

2.4. Самостоятельная работа

Видами самостоятельной работы являются:

- предварительное ознакомление с программой перед лекцией;
- изучение вопросов практического занятия в соответствии с его темой;
- поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с использованием электронных баз данных;
- поиск и изучение научной литературы, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- поиск и изучение судебной практики по отдельным вопросам и составление обобщений судебной практики;
- подготовка рефератов; электронных презентаций;
- составление проектов процессуальных документов.
- подготовка докладов на студенческих научных кружках и тематических конференциях.

2.4.1. Модели (особенности) самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам и темам

В порядке подготовки к практическим занятиям обучающиеся в письменном виде решают задачи, указанные в методической литературе. В решении указываются нормативные акты, на которые ссылается обучающийся в обосновании своей позиции. По сложным и спорным вопросам позиция обучающегося должна быть юридически грамотно мотивирована. При наличии по вопросу разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации – это разъяснение приводится.

№	Название темы	Задание для самостоятельной работы обучающегося	Форма контроля преподавателем
1.	Трудовой договор с руководителем корпорации, его содержание, особенности заключения и расторжения	Подготовка докладов, сообщений, эссе	Дискуссия на практическом занятии, устный опрос, обсуждение докладов и эссе, проверка письменных работ, выполнения индивидуальных заданий.
2.	Особенности рабочего времени и времени отдыха руководителей корпорации. Особенности оплаты их труда	Подготовка докладов, сообщений, эссе	Дискуссия на практическом занятии, устный опрос, обсуждение докладов и эссе, проверка письменных работ, выполнения индивидуальных заданий.
3.	Ответственность руководителей корпораций	Подготовка докладов, сообщений, эссе	Дискуссия на практическом занятии, устный опрос, обсуждение докладов и эссе, проверка письменных работ, выполнения индивидуальных заданий.
4.	Особенности рассмотрения трудовых споров с руководителями корпораций	Подготовка докладов, сообщений, эссе	Дискуссия на практическом занятии, устный опрос, обсуждение докладов и эссе, проверка письменных работ, выполнения индивидуальных заданий.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

На последнем семинаре каждого модуля проводится контрольная проверка уровня знаний обучающихся по результатам освоения модуля. Форму контроля выбирает преподаватель, используя оценочные материалы, разработанные к настоящей рабочей программе дисциплины (модуля). Таблицы модулей ежегодно утверждаются на заседании кафедры.

Примерные темы эссе

1. Определение подсудности трудовых споров с участием руководителя корпорации.
2. Особенности заключения трудового договора с руководителем корпорации
3. Компенсационные и стимулирующие выплаты в системе оплаты труда руководителя корпорации.

Темы рефератов

1. Трудовые договоры с руководителями корпораций: судебная практика.
2. Ответственность руководителей корпораций по нормам гражданского, административного и уголовного права.
3. Особенности рассмотрения трудовых споров с руководителем корпорации о заключении трудового договора.

Контрольные вопросы для проведения зачета

1. Правовые основы регулирования труда руководителя и коллегиального исполнительного органа корпорации.
2. Особенности правового статуса руководителя и коллегиального исполнительного органа корпорации.
3. Соотношение трудового и гражданского законодательства в регулировании правового статуса руководителя и коллегиального исполнительного органа корпорации.
4. Особенности заключения трудового договора с руководителем корпорации.
5. Содержание трудового договора с руководителем корпорации.
6. Особенности правоприменения общих оснований прекращения трудового договора с руководителем корпорации.
7. Дополнительные основания для прекращения трудового договора с руководителем корпорации (ст. 278 ТК РФ).
8. Основные права и обязанности руководителя корпорации.
9. Особенности правового регулирования рабочего времени.
10. Работа руководителя корпорации по совместительству.
11. Особенности в правовом регулировании времени отдыха руководителя корпорации.
12. Оплата труда руководителей корпораций.
13. Компенсационные и стимулирующие выплаты в системе оплаты труда руководителя корпорации.
14. Дисциплинарная ответственность руководителя корпорации.
15. Материальная ответственность руководителя корпорации.
16. Ответственность руководителей корпораций по нормам гражданского, административного и уголовного права
17. Общая характеристика Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.06.2015 № 21 «О некоторых вопросах, возникших у судов при применении законодательства, регулирующего труд руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа организации».
18. Определение подсудности трудовых споров с участием руководителя корпорации.
19. Проблемы применения гражданского права при рассмотрении споров с участием руководителя корпорации.
20. Особенности рассмотрения трудовых споров с руководителем корпорации, членами коллегиального исполнительного органа корпорации о

восстановлении на работе.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Нормативные правовые акты (в действующей редакции)

1. Конституция Российской Федерации. М., 1993.
2. Всеобщая Декларация прав человека от 10.12.1948 г.
3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. М., 1966.
4. Декларация МОТ «Об основополагающих принципах и правах в сфере труда», принятая Международной Конференцией труда от 18 июня 1998 г.
5. Декларация прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации от 22 ноября 1991 г.
6. Хартия основных прав работников. 1989. Конвенции и рекомендации МОТ, принятые в 1919-1990 гг.: В 2 т. Женева, 1991.
7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ.
8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ.
9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.
11. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ.
12. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ.
13. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
14. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
15. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
16. Постановление Правительства РФ от 16.03.2000 №234 «О порядке заключения трудовых договоров и аттестации руководителей федеральных государственных унитарных предприятий».
17. Постановление Правительства РФ от 12.04.2013 №329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения».
18. Постановление Правительства РФ от 13.06.2014 № 544 «Об утверждении Правил проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя образовательной организации высшего образования, функции и полномочия учредителя от имени Российской Федерации в отношении которой осуществляет Правительство Российской Федерации».
19. Постановление Минтруда России от 21.08.1998 № 37 «Об утвер-

ждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих».

20. Постановление Минтруда РФ от 09.02.2004 № 9 «Об утверждении Порядка применения Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих».

Судебная практика

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.10.2018 № 37-П «По делу о проверке конституционности части первой статьи 281 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки О.А. Третьяковой».

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 19.12.2023 № 59-П «По делу о проверке конституционности абзаца восьмого части второй статьи 59 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Е.А. Сельковой»

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации».

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.06.2015 № 21 «О некоторых вопросах, возникших у судов при применении законодательства, регулирующего труд руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа организации».

5. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.03.2024 № 14АП-1340/2024 по делу № А66-7475/2023.

Основная литература

1. Актуальные проблемы трудового права: учебник для магистров. / А. А. Андреев, М. И. Акатнова [и др.]; отв. ред. Н. Л. Лютов; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина – М.: Проспект, 2017. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/34557> (дата обращения: 20.04.2024).

2. Специфика регулирования труда отдельных категорий работников: учебное пособие для магистров / М.И. Акатнова, Е.В. Астраханцева [и др.]; ред. Лютов Н.Л. – М.: Проспект, 2018. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/39406> (дата обращения: 20.04.2024).

Дополнительная литература

1. Батусова Е.С. Трудовой договор с руководителем организации / Право. Журнал Высшей школы экономики. 2013. №1. С.123-140.

2. Безверщенко М.О., Некоторые проблемы правового регулирования труда руководителя организации / Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2016. № 1. С. 22-24.

3. Глухов А.В. Расторжение трудового договора с руководителем организации /Юридическая наука. 2012. №1. С.70-75.
4. Губенко М.И. Соотношение корпоративного и трудового законодательства при рассмотрении споров с участием единоличного исполнительного органа юридического лица / Вестник Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа. 2012. №3. С. 200- 212.
5. Гусов К.Н. Ответственность по российскому трудовому праву: науч.практ. пособие / Гусов К.Н., Полетаев Ю.Н. – М. : Проспект, 2008. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 20.04.2024)
6. Гусов К.Н., Особенности трудового договора с отдельными категориями работников: науч.практ. пособие / Циндяйкина Е.П., Цыпкина И.С.; ред. К.Н. Гусов. – М., 2018. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/37996>(дата обращения: 20.04.2024).
7. Замордурев Д.Г. Руководитель организации как специальный субъект трудового права: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.05 / Д.Г. Замордурев. Моск. гос. юрид. акад. Москва, 2005.
8. Козлов М.А., Паровое регулирование труда руководителей и членов коллегиально исполнительного органа организации: позиции Верховного суда РФ// Советник бухгалтера государственного и муниципального учреждения. 2015. № 8. С. 26-34.
9. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / под ред. К.Н. Гусова, Э.Г. Тучковой. – М. 2018. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/40575> (дата обращения: 20.04.2024).
10. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) / С.Н. Кудряшова, Ф.О. Сулейманова, Г.В. Шония[и др.] ; под ред. О.А. Шевченко. – 6-е изд. – Москва: Проспект, 2023. – 832 с. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/45499> (дата обращения: 20.04.2024).
11. Коршунова Т.Ю. Особенности правового регулирования трудовых отношений отдельных категорий работников: научно–практ. пособие / Т. Ю. Коршунова, Е. Г. Азарова [и др.]; ред. Т. Ю. Коршунова; ИЗиСП при Правительстве РФ. – М.: Юриспруденция, 2015. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 20.04.2024).
12. Маков О.И. Несколько руководителей в корпорации: теоретические аспекты / Юрист. 2023. № 5. С. 61-66.
13. Малинина Л.Ю. Распространение общих и специальных норм трудового кодекса РФ на руководителя организации / Юридический вестник Самарского университета.2016. №2. С.56-61.
14. Особенности регулирования трудовых отношений в условиях цифровой экономики: монография / И.Я. Белицкая, Д.Л. Кузнецов, Ю.П. Орловский [и др.] ; под ред. Ю.П. Орловского, Д.Л. Кузнецова. –М.: КОНТРАКТ, 2018. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 20.04.2024).
15. Приженникова А.Н. Правовое регулирование труда руководителя организации: актуальные вопросы / Гуманитарные науки. 2014. № 6. С. 25.
16. Ростовцева А.М. Основания ответственности руководителей корпораций /ЮристъПравоведъ. 2012. № 1. С. 112-114.

17. Черепнев Д.Н., Трудовая правосубъектность руководителя корпорации / Аллея науки. 2019. Т.3. № 5. С. 854 – 857.

18. Чиканова Л.А. Правовая природа отношений, возникающих у руководителя организации в связи с исполнением им возложенных на него обязанностей по руководству этой организацией / Хозяйство и право. 2015. № 9. С. 3-15.

19. Шерстнева П.П. Материальная ответственность руководителя корпорации / Наука через призму времени. 2020. № 5. С. 130-136.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов, обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 с 20.03.2020 по 19.03.2021 - №21021512 от 16.03.2021 с 20.03.2021 по 19.03.2022 - № 22021712 от 09.03.2022 с 20.03.2022 по 19.03.2023; - № 23020811 от 06.03.2023 с 20.03.2023 по 19.03.2024; - № 240020711 от 14.03.2024 с 20.03.2024 по 19.03.2025; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 по 19.03.2026
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019, с 01.01.2020 по 31.12.2020; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 с 01.01.2021 по 31.12.2021; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021, период доступа с 01.01.2022 по 31.12.2022; - № 32211783551 от 16.11.2022 с 01.01.2023 по 31.12.2023; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 с 01.01.2024 по 31.12.2024; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	Консультант-Плюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 с 01.08.2018 по 31.07.2023 (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010, бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 с 17.04.2020 по 16.04.2021; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 с 25.2021 по 24.03.2022; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 с 09.03.2022 по 09.03.2023; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 с 27.03.2023 по 26.03.2024; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 с 03.04.2024 по 02.04.2025; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2026
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 с 12.03.2020 по 11.03.2021; - № 160221/В-1-157 от 12.03.2021 с 12.03.2021 по 11.03.2022; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 с 18.03.2022 по 17.03.2023; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 с 18.03.2023 по 17.03.2024; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 с 18.03.2024 по 17.03.2025; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 с 18.03.2025 по 17.03.2026

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 с 01.01.2020 по 31.12.2020; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 с 01.01.2021 по 31.12.2021; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 с 01.01.2022 по 31.12.2022; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 с 01.01.2023 по 31.12.2023; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 с 01.01.2024 по 31.12.2024; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 с 01.01.2020 по 31.12.2020 - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 с 01.01.2021 по 31.12.2021; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 с 01.01.2022 по 31.12.2022; - № 32211783653 от 21.10.2022 с 01.01.2023 по 31.12.2023; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 с 01.01.2024 по 31.12.2024; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 с 02.03.2023 по 01.03.2024; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 с 02.03.2024 по 01.03.2025; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 с 02.03.2025 по 01.03.2026
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 с 01.04.2020 по 31.03.2021 - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 с 03.04.2021 по 02.04.2022; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 с 03.04.2022 по 02.04.2023;

				- № 32312233331 от 29.03.2023 с 03.04.2023 по 02.04.2024; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 с 03.04.2024 по 02.04.2025; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2026
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 с 05.04.2023 по 04.04.2024; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 с 15.04.2024 по 14.04.2025; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 по 14.04.2026
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 с 03.07.2020 по 02.03.2021; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 по 02.07.2022; - № 32211498857 от 24.06.2022 с 03.07.2022 по 02.07.2023; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 по 02.07.2024; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 по 03.07.2025

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 № 31907826970 от 27.05.2019 № 31806485253 от 20.06.2018 №31705236597 от 28.07.2017	

		№31604279221 от 12.12.2016	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 № 31907826970 от 27.05. 2019 № 31806485253 от 21.06.2018 №31705236597 от 28.07.2017 №31604279221 от 12.12.2016	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,

- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.